安徽省通皖建设工程有限公司“11·14”车辆伤害事故调查报告

2023年11月14日上午8时58分许，TTWA-LJ08标路基工程（K80+950处）土方运输施工时发生一起土方倒运车辆侧翻事故，造成1人死亡（邵*和，男，61岁，身份证号码：3401211962****3412,安徽省合肥市长丰县人），无其他人员受伤，直接经济损失约168万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县政府于2023年11月15日成立了安徽省通皖建设工程有限公司TTWA-LJ08标路基工程“11·14”车辆伤害事故调查组，组长由县政府分管负责同志担任，成员由县应急局、县交运局、县公安局、县总工会和会官镇政府等有关单位负责人组成，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅相关资料等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，以及加强和改进安全生产工作意见。

一、事故基本情况

（一）项目概况

TTWA-LJ08标线路施工位置位于横埠镇、金社镇、项铺

镇和会宫镇，起讫桩号为:K68+000～69+600、K78+000～85+000，路线长度为8.6Km。本标段共有桥梁11座，其中特大桥1座；涵洞及通道51道；会宫枢纽互通1处；金社服务区1处，路基及挡护工程、路面工程等。全线采用双向4车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，整体式路基宽度27m,分离式路基单幅路基宽度13.25m,标准轴载BZZ-100,桥涵设计汽车荷载采用公路Ⅰ级,工程总造价约5.66亿元。项目开工时间2023年10月18日，计划工期20个月。

（二）有关单位情况

1.项目建设单位。安徽省交通控股集团有限公司。

2.施工总承包单位。中国铁建大桥工程局集团有限公司TTWA-LJ08标项目部（以下简称TTWA-LJ08标项目部）。

3.施工分项分包单位。安徽省通皖建设工程有限公司（以下简称通皖公司）。成立于2005年4月，注册地：安徽省合肥市包河区经济开发区金谷产业园39#楼，统一社会信用代码：91340100772817520S，法定代表人：高*万，本项目负责人：张*。经营范围：道路路基、路面建设施工、水利、市政、桥梁、隧道建设施工、道路养护施工。合肥市住房保障和房产管理局颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D334087546，资质类别及等级：公路工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包三级、公路路面工程专业承包三级、施工劳务序列不分等级，有效期：2023年12月31日。安徽省住房城乡建设厅颁发《安全生产许可证》,编号:（皖）JZ安许证字〔2020〕021320，有效期：2023年9月13日至

2026年11月16日。

2023年10月20日，TTWA-LJ08标项目部与通皖公司签订路基工程施工分项分包合同。

4.工程监理单位。安徽省科兴交通建设工程监理有限公司(以下简称科兴监理公司)。成立于2000年8月，注册地：安徽省合肥市，公路工程甲级资质。

2023年5月24日，科兴监理公司与安徽省交通控股集团有限公司签订《施工监理合同》。2023年5月5日，科兴监理公司成立TTWA-LJ08标监理工程师办公室，高级驻地监理：胡孔军。

二、事故现场勘察情况

2023年11月15日，事故调查组会同项目建设单位、施工总承包单位等单位有关人员，对事故现场进行勘验。

经勘验，事故发生现场采用警示线进行了围护，除应急救援工作外，没有变动的痕迹，现场保护完好。事故现场停放一辆绿色卡车（品牌：北奔重卡，车牌号：皖AC0**8），车头朝西，车辆向左侧侧翻在地，驾驶舱左侧与地面接触，车辆自卸液压顶停留在顶升状态，车辆后斗内堆放有约三分之一的土方(如下图)。





勘验完毕后，事故调查组要求施工单位制定专业、安全的施工方案，报项目建设单位和监理单位批准后，方可安全有序地拆除事故现场的保护设施。

三、事故发生经过、应急救援、事故报告及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 11 月 14 日上午 8 时许，通皖公司驾驶员邵*和

开始从事土方倒运作业，在土方装车完成后行驶约 5 至 10 米距离的时候，车辆两个前轮陷入土路基中，无法行进或后退。邵*和请求旁边的挖掘机司机协助其车辆脱困，挖掘机帮其卸载了车厢内约三分之二的土方后，邵*和开始驾驶车辆尝试前行，车辆仍然无法动弹。邵荣和随后开始启动车辆自卸液压千斤顶，准备将车厢内剩余土方完全卸载。8 时 58 分许，车辆在自卸过程中发生侧翻，造成邵*和本人被车辆压住并受重伤。

现场施工员李*在土方装车施工点（K81+200）附近巡查，发现车辆侧翻后立即赶到事发现场，指挥有关人员施救，同时立即向项目部负责人张*汇报了事故情况，并拨打了 120 急救电话，同时安排吊车、挖掘机等机械进行救援，9 时 15 分许，邵*和被救出。

9 时 20 分左右，120 救护车和交警到达现场，救护人员立即对邵*和进行急救。9 时 30 分左右，县公安局会官派出所工作人员到达事故现场。9 时 45 分许，医护人员确认邵*和已没有生命体征，宣布邵荣和抢救无效死亡。

（二）应急救援情况及评估

施工单位现场工作人员第一时间拨打 120 急救电话，并按程序向项目部负责人进行了报告。县公安局会官派出所接到报告后，迅速派员赶往事故现场；交管部门也在第一时间派交警赶到事故现场。事故救援先期响应迅速，现场应急救援处置得当，救援过程未发生次生事故。

(三)事故报告情况

事故发生后，通皖公司主观上认为是道路交通事故，没有按照生产安全事故报告程序及时向属地乡镇政府、行业主管部门或应急管理部门报告，直至2023年11月15日上午8时50分才书面报告有关部门，导致该起事故报告出现了“迟报”的情形。

（四）事故善后处置情况

事故发生后，会官镇政府及县交运局高度重视，迅速成立工作专班，积极配合善后处置工作。事故相关方积极与死者家属沟通并进行安抚。11月15日，通皖公司与死者家属达成善后赔偿协议并及时赔付到位。事故善后处置及时稳妥，未发生影响社会稳定的事件。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为。邵*和，缺少安全意识，严重违反车辆操作规程，在其车辆驾驶证超期未年检的情况下，强行驾驶车辆，驾驶过程中操作失误，导致车辆侧翻，邵荣和被车辆压住受重伤。

2.物的不安全状态。事故发生地坡度较大，且土质层松软，邵*和驾驶的车辆前轮陷入松软的土层后，车辆发生倾斜；即使进行了卸载，但车辆仍然处于倾斜状态，此时启动车辆自卸液压装置后，加重了车辆重心的偏移，导致车辆向左方发生侧翻。

（二）间接原因

1.通皖公司未严格落实企业安全生产主体责任。一是未

制定全员安全生产责任制，未明确岗位的责任人员、责任范围和考核标准，未加强安全责任落实情况的监督检查。二是安全教育培训不到位，未组织制定通皖公司安全生产教育和培训计划，对员工的安全教育培训流于形式。三是现场有关安全管理和事故隐患排查治理等工作落实不到位，未排查出邵荣和车辆驾驶证超期未年检驾驶重型卡车的安全隐患，未及时发现并消除施工现场路基松软的安全隐患。

2.张*(通皖公司项目经理)未严格履行主要负责人安全生产工作职责。一是未建立本单位全员安全生产责任制。二是组织开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。三是个人主观认为该起事故是道路交通事故，未及时、如实报告生产安全事故，导致该起生产安全事故的报告出现“迟报”。

3.陈*宣(通皖公司专职安全员)安全监管责任未落实。一是未有效组织员工参加安全生产教育培训，不能提供安全生产教育培训方面记录资料。二是安全隐患排查治理不及时，未能发现邵*和车辆驾驶证超期未年检驾驶重型卡车的安全隐患。三是未及时发现并消除路基松软的安全隐患。

五、事故性质认定

经过对事故原因的调查分析，安徽省通皖建设工程有限公司“11·14”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对责任人员及事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人员的责任认定及处理建议

1. 邵*和。作为临时劳务人员，缺少安全意识，严重违反车辆操作规程，在其车辆驾驶证超期未年检的情况下，强行驾驶车辆，驾驶过程中操作失误，导致车辆侧翻，邵*和被车辆压住受重伤，经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

2. 张*。作为通皖公司项目经理，未严格履行主要负责人安全生产工作职责。未建立本单位全员安全生产责任制，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（一）项[①]的规定。组织开展事故隐患排查治理工作不深入、不彻底，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项[②]的规定。未及时、如实报告生产安全事故，导致该起生产安全事故发生迟报，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（七）项[③]的规定。张*未履行主要负责人的安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由枞阳县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十条[④]之规定给予相应的行政处罚。

3. 陈*宣。未有效组织员工参加安全生产教育培训，不能提供安全生产教育培训方面记录资料，其行为违反了《安

① 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

②《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

③ 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

④ 《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

全生产法》第二十五条第（二）项[①]的规定。安全隐患排查治理不及时，对邵*和车辆驾驶证超期未年检驾驶重型卡车的安全隐患未能及时发现，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项[②]的规定。陈*宣未履行安全管理职责，对事故发生负有责任。建议由枞阳县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[③]之规定给予相应的行政处罚。

（二）事故责任单位的责任认定及处理建议

通皖公司。未制定全员安全生产责任制，未明确岗位的责任人员、责任范围和考核标准，未加强安全责任落实情况的监督检查。未组织制定安全生产教育和培训计划，安全教育培训不到位。安全管理和事故隐患排查治理等工作落实不到位，未排查出邵*和车辆驾驶证超期未年检驾驶重型卡车的安全隐患，未及时消除施工现场路基松软的安全隐患。违反了《安全生产法》第二十二条[④]、第二十五条第一款第(二)项[⑤]和第四十一条第二款[⑥]的规定。通皖公司安全生产主体责任未落实，对事故的发生负有责任。建议由枞阳县应急管

① 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

②《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

③ 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

④ 《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

⑤ 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

⑥ 《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[①]之规定给予相应的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

本次事故反映了施工单位未严格落实企业安全生产主体责任，隐患排查治理不及时、不到位，安全教育培训走过场，员工安全意识淡薄，为了深刻汲取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，严防事故发生，针对此类问题建议如下：

（一）通皖公司。要认真分析事故原因，组织公司管理人员及所有在建项目相关人员召开事故警示会。严格落实企业安全生产主体责任，建立健全本项目的全员安全生产责任制，完善安全管理制度和安全操作规程。加强对本项目从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，特别是新招聘工人（包括临时用工人员），解决好安全生产“最后一公里”问题。落实对一线工人的安全技术交底，提高从业人员安全操作技能。加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。加强施工现场安全管理，及时发现和制止工人违规违章作业行为。认真组织开展安全检查和事故隐患排查治理，坚决防范安全事故的发生。

（二）通皖公司相关管理人员。要深刻汲取事故教训，提高风险意识，加强作业现场安全管理，深入开展事故隐患排查治理，加大对作业现场安全防范措施落实情况的检查力

① 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

度，采取切实有效的措施，及时消除安全隐患。教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，坚决杜绝违章作业行为。

（三）会宫镇政府、县交运局。要深刻汲取事故教训，切实履行属地管理和行业监管责任，认真查找日常监管中的漏洞，督促本项目各有关单位严格落实安全生产主体责任。对施工单位存在的全员安全生产责任制未落实、安全教育培训走过场等问题开展重点检查，督促施工单位认真落实各项规章制度，从源头上做好生产安全事故防范工作。

（四）各乡镇人民政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门单位。要引以为戒、举一反三，做好本辖区、本行业领域的安全生产工作，确保全县安全生产形势持续稳定。

附：调查组成员签名：

安徽省通皖建设工程有限公司 TTWA-LJ08 标路工程

“11·14”车辆伤害事故调查组

2024 年 1 月 11 日